

1500574-67.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... informou que estava na prática do tráfico de drogas e que na sacola dispensada estavam as drogas e o dinheiro, proveniente do tráfico. Apanharam a sacola e a vistoriariam, localizando 32 pedras de crack, uma porção de cocaína, dez buchas de maconha, além de dinheiro, no valor total de R\$ 207,50. Diante dos fatos, o réu foi conduzido até a Delegacia.

Miguel Azanha, outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500574-67.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500574-67.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 18960053 - 02º D.P. AMERICANA, 964/21/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2185794/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 964/21/345 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANILO MOACIR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

DANILO MOACIR DA SILVA está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput' da Lei 11.343/06, acusado de no dia 09 de julho de 2021, por volta de 17h40, na Rua São Lucas, 450, fundos, Bairro São Manoel, nesta cidade, trazer com ele, para fins de tráfico, 32 porções da droga conhecida como crack, forma sólida da droga cocaína, pesando 4,77 gramas, 01 papelote de cocaína, com peso de 0,28 grama, e 10 porções de maconha, com peso de 10,87 gramas, embaladas separadamente, tudo pronto para a venda e entrega ao consumo de terceiros, além do valor de R\$ 207,50, drogas que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia em 19 de outubro de 2021, fls. 113/114, o réu foi citado (fls. 140).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se Defesa (fls. 104/105) e a Acusação (fls. 112).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e

autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 159/161).

A Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. O acusado seria usuário de drogas e foi ao local para comprar entorpecentes, para uso pessoal. O réu não foi surpreendido com drogas, os guardas civis somente o viram jogando a sua sacola de trabalho. Invoca o princípio 'in dubio pro reo'. Subsidiariamente, reclama a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Para o caso de condenação, faria jus a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 171/173).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Na fase policial, Danilo confessou. Explicou que começou a vender drogas por estar desempregado. Cada unidade de maconha era comercializada pelo valor de R\$10,00.

Estava arrependido (fls. 06).

Já no interrogatório judicial se retratou. Alegou que era usuário de drogas. Estava trabalhando, havia acabado de sair do serviço. Foi comprar entorpecentes. Assim que pegou as drogas do 'moleque', observou a aproximação da viatura. Assustado, correu, 'com as coisas na mão'. Os guardas viram quando jogou os entorpecentes, admitiu que eram seus. Não estava vendendo drogas, havia acabado de as comprar, para o seu uso. Não sabia precisar a quantidade de entorpecentes que portava, era 'bastantinho'.

A prova oral antecedente ao interrogatório judicial o incriminou.

O Guarda Municipal Alan Fernandes se lembrou de que patrulhavam pela Rua Santo Onofre, numeral 415, local conhecido pelo tráfico de drogas. Avistaram o Danilo, defronte à residência abandonada. Ante a fundada suspeita, pararam na frente da residência. Assim que o suspeito percebeu a presença da equipe, empreendeu fuga correndo e pulou o muro dos fundos do imóvel. Deram a volta e conseguiram o abordar. Danilo foi localizado na Rua São Lucas, nos fundos da residência de nº 450. Na oportunidade, observaram que o acusado arremessou uma sacola, que caiu no terreno ao lado. O réu foi abordado e revistado. Em seu poder localizaram um celular Samsung. Indagado, o acusado informou que estava na prática do tráfico de drogas e que na sacola dispensada estavam as drogas e o dinheiro, proveniente do tráfico. Apanharam a sacola e a vistoriaram, localizando 32 pedras de crack, uma porção de cocaína, dez buchas de maconha, além de dinheiro, no valor total de R\$ 207,50. Diante dos fatos, o réu foi conduzido até a Delegacia.

Miguel Azanha, outro guarda, ratificando a versão da colega de farda, esclareceu que no patrulhamento avistaram ao réu, que estava defronte a local conhecido pela prática de tráfico. Ao perceber a aproximação da equipe, o rapaz empreendeu fuga pela casa abandonada, com uma sacola nas mãos. Ele se escondeu em outro imóvel abandonado, que fazia fundos com o imóvel situado na Rua São Lucas, 450.

A sacola foi arremessada e continha em seu interior 32 pedras de crack, uma porção de cocaína, dez buchas de maconha, além de R\$ 207,00, em espécie. Ao ser questionado, o acusado assumiu que estava no turno do dia, na traficância. Os entorpecentes que estavam na sacola era o que ainda não havia sido vendido.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

O réu estava em local tido e havido como usado para o tráfico, fugiu suspeitosamente dos guardas civis e dispensou também sacola, dentro da qual, ao depois, constatarem ter quantidade significativa de drogas, variadas espécies e dinheiro.

Imediatamente, confessou o tráfico, tanto aos guardas civis quanto à autoridade policial, no flagrante.

Tentou se retratar em juízo, em vão, não negando a responsabilidade pelas drogas, mas apenas a sua destinação, que seria para o uso próprio.

As circunstâncias em que detido, no entanto, bem como a injustificada retratação, com drogas embaladas e variadas, além de numerário sem origem lícita provada, convencem que estava mesmo a traficar.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial

é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

Trata-se de crime de mera conduta, ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Na doutrina:

"Nota-se facilmente que o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, isto é, possui várias condutas típicas separadas pela conjunção alternativa "ou". Em razão disso, a pluralidade de condutas envolvendo o mesmo objeto material constitui crime único. Exemplo: adquirir, transportar, guardar e depois vender a mesma substância entorpecente. Nesse caso, há um só crime, porque as diversas condutas são fases sucessivas de um mesmo ilícito. Os crimes de ação múltipla são também chamados de crimes de conteúdo variado ou de tipo misto alternativo. A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, é suficiente para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo desnecessária a realização de atos de venda do entorpecente." (Victor Eduardo Rios Gonçalves, 2020, pág.87, Legislação Penal esquematizada).

E na jurisprudência:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização" (RT 714/357).

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente:

"ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Indiferente a alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, ainda que desmentida pelos guardas municipais, na medida em que a acusação é certa de imputar a ele a conduta de trazer com ele, para esse fim, que poderia por evidente (a venda) ser realizada por terceira pessoa, que não identificou.

A versão de Guarda Municipal do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem

interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

Por evidente, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e em que é irrelevante a quantidade da substância apreendida (neste sentido, 5ª T. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, REsp 1.637.113).

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação (fls. 30/32), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 67/69).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é tecnicamente primário, mas possui condenação anterior no Processo nº 1500685-22.2019.8.26.0533, da 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 12/08/2019, inábil para a reincidência porque condenado às penas do artigo 28, da Lei 11.343/2006 (fls. 41).

Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstância a ser considerada. Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira e última fase, sem comprovação de que se dedicasse a atividade criminosa e nem integrasse organização criminosa, reduzo a pena em metade, assim a tornando definitiva, justificando-se o percentual pela variedade da droga e as circunstâncias que nortearam a infração.

É de se impor o regime inicial aberto, pela somatória da pena, reclusiva.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a DANILO MOACIR DA SILVA, às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso mínimo da Lei de drogas, por infração ao artigo 33, 'caput' e parágrafo 4º, ambos da Lei número 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais prestação pecuniária, que arbitro em um (01) salário-mínimo. Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 98 e 106).

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor

da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Faculto recurso em liberdade, porque assim os réus vêm respondendo aos atos do processo, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão concedidas até o trânsito em julgado.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 31 de agosto de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA